

Ética e Gestão no Serviço Público

Aula 2 - Conflito de interesses, deveres, vedações e responsabilização administrativa, civil e penal

Banca: Fundação Getulio Vargas (FGV) | Disciplina: Conhecimentos Gerais | Peso no edital: 4 questões

Material autoral. As questões são inéditas e foram calibradas pelo padrão observado em cadernos públicos da FGV, sem cópia literal de questões reais.

Escopo exato da aula. Esta aula cobre a Aula 2 da trilha: conflito de interesses; deveres e vedações do servidor; responsabilização administrativa, civil e penal. Ela dialoga com o item 1.4 do edital e com os itens 2.1 e 2.2 de “Responsabilidade e regime funcional do servidor”. Processo disciplinar, espécies de sanção, improbidade e Lei Anticorrupção serão tratados em aulas próprias, com remissões apenas quando necessário para evitar confusão.

Fontes de calibração e base normativa. Edital TJSC 2026; Manual Mestre de Calibração FGV do projeto; cadernos oficiais FGV/TJSC 2024; Lei estadual SC nº 6.745/1985; Lei Complementar SC nº 639/2015; Código de Ética e Conduta do PJSC; Lei nº 12.813/2013 como referência conceitual de conflito de interesses; e Código Penal nos pontos indispensáveis de responsabilização penal.

Índice sintético

Bloco	Conteúdo	Por que importa na FGV
1	Escopo da aula e padrão de cobrança	Evita estudar improbidade/anticorrupção fora da aula correta.
2	Conflito de interesses	A FGV cobra situações-limite: dano não é requisito; interesse privado não é sempre conflito.
3	Deveres e vedações	Diferencia obrigação funcional, proibição, irregularidade e infração disciplinar.
4	Responsabilização administrativa, civil e penal	Separa instâncias, efeitos e consequências sem misturar responsabilidade funcional com crime.
5	Pegadinhas FGV	Treina os distratores mais prováveis.
6	20 questões autorais	Caderno com casos, literalidade normativa, V/F, afirmativas e exceção/incorreta.

Como estudar em blocos curtos

Bloco 1 - 30 min: leia conflito de interesses e sublinhe apenas critérios. Bloco 2 - 35 min: leia deveres, vedações e responsabilidade. Bloco 3 - 45 min: resolva as 20 questões sem gabarito. Bloco 4 - 30 min: corrija só erros e dúvidas, registrando a confusão concreta: conflito x improbidade, dever x vedação, administrativo x civil x penal.

1. Recorte preciso da Aula 2

A disciplina tem apenas 4 questões, mas o conteúdo é transversal: princípios, ética, regime funcional, improbidade, Lei Anticorrupção, gestão de pessoas e Código de Ética do PJSC. Nesta aula, o foco é o núcleo funcional: quando a conduta do agente público entra em tensão com o interesse público e quais efeitos jurídicos podem surgir disso.

Aula pedida

Aula 2: Conflito de interesses, deveres, vedações e responsabilização administrativa, civil e penal.

Tópicos do edital cobertos nesta aula

1.4 Conflito de interesses: conceito, prevenção, interesse público x interesse privado, informação privilegiada, presente, consultoria, intermediação e atuação privada incompatível.

2.1 Deveres e vedações: dever funcional, proibição, acumulação proibida, uso do cargo, sigilo, exercício de atividade privada e condutas incompatíveis com a função pública.

2.2 Responsabilização administrativa, civil e penal: independência das instâncias, responsabilidade por dolo ou culpa, dano ao patrimônio público, infração disciplinar e crimes funcionais mais relevantes para prova.

O que fica para outras aulas

Aula 3 aprofundará processo disciplinar, sanções e regime funcional. Aula 4 tratará a Lei de Improbidade Administrativa. Aula 5 tratará a Lei Anticorrupção e a responsabilização de pessoas jurídicas. Isso é importante porque a FGV costuma montar alternativas que misturam sujeitos, instâncias e consequências: servidor, pessoa jurídica, comissão de ética, autoridade disciplinar, juiz criminal e órgão de controle aparecem como se tivessem a mesma função, mas não têm.

2. Como a FGV tende a cobrar este bloco

A FGV, especialmente em provas de tribunais, raramente pergunta apenas “o que é conflito de interesses?”. O padrão mais comum é apresentar um servidor, um gestor, um juiz, um diretor de foro, um comissionado ou um analista diante de um caso concreto e exigir a conclusão juridicamente adequada. O candidato perde ponto quando responde pelo senso comum, e não pelo critério normativo.

Nos cadernos oficiais do TJSC 2024, a banca usou enunciados com personagens, contexto institucional e comando de “à luz do Código de Ética” ou de lei estadual. A lógica aparece em questões como a do servidor que toma ciência de conduta voltada a satisfazer interesse pessoal em detrimento do interesse público: a resposta esperada não era punição direta, nem omissão, mas comunicação à autoridade superior competente. Essa estrutura orienta o caderno autoral desta aula.

Padrões que esta aula vai simular

- caso concreto curto: servidor acessa informação, recebe presente, atua como intermediário, presta consultoria ou deixa de comunicar irregularidade;
- alternativas próximas: conflito de interesses, mera suspeição ética, improbidade, crime funcional, infração disciplinar e responsabilidade civil;
- literalidade normativa seletiva: a FGV cobra palavras como “possa comprometer”, “dolo ou culpa”, “independentemente”, “salvo”, “se houver” e “não exime”;
- troca de instância: administrativa, civil e penal podem decorrer do mesmo fato, mas têm finalidades e critérios próprios.

Macete conceitual sem decorar fórmula: se o caso envolve tensão entre interesse público e interesse privado com potencial de influenciar a função, pense em conflito de interesses. Se envolve descumprimento de dever funcional, pense em infração administrativa. Se envolve dano, pense também em responsabilidade civil. Se a conduta está tipificada em lei penal, pense em responsabilidade penal.

3. Conflito de interesses

Conflito de interesses é a situação em que o interesse privado do agente público, de terceiro próximo ou de entidade relacionada a ele se coloca em tensão com o interesse público que deve orientar a função. O ponto central não é o “sentimento interno” do agente, mas o risco de comprometimento da decisão pública, da imparcialidade, da confiança institucional ou do uso adequado de informações.

A definição legal federal mais didática, embora voltada ao Poder Executivo federal, é útil como matriz conceitual: conflito de interesses é a situação gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados que possa comprometer o interesse coletivo ou influenciar de maneira imprópria o desempenho da função pública. Para prova do TJSC, use essa matriz conceitual com cuidado: ela ajuda a resolver casos, mas o regime do servidor do PJSC deve ser buscado nas normas estaduais e no Código de Ética do próprio Poder Judiciário catarinense.

3.1 O que NÃO precisa existir para haver conflito

A FGV gosta de alternativas que dizem: “só há conflito se houver dano ao erário”, “só há conflito se o agente receber dinheiro”, “só há conflito se o ato administrativo for anulado”. Isso está errado. O conflito pode existir mesmo sem dano patrimonial, sem ganho financeiro e antes da consumação de prejuízo. O foco é preventivo: impedir que o interesse privado contamine, aparente contaminar ou possa contaminar a função pública.

Situação	Há conflito automaticamente?	Raciocínio de prova
Servidor tem amizade com advogado que atua no fórum.	Não necessariamente.	Relação pessoal isolada não basta. É preciso verificar influência, atuação no caso, uso de informação ou favorecimento.
Servidor usa informação interna não pública para orientar empresa privada.	Sim, em regra.	Uso de informação privilegiada compromete confiança e pode gerar responsabilização.
Servidor recebe presente de fornecedor interessado em decisão da unidade.	Risco forte de conflito.	Mesmo que não haja ato concreto, há aparência de influência e violação de integridade.
Servidor presta consultoria a empresa fiscalizada ou contratada pela unidade em que atua.	Risco alto ou conflito configurado.	A atividade privada se conecta à função pública e pode influenciar decisão.
Servidor comunica o potencial conflito e se afasta do caso.	Medida preventiva.	A conduta esperada é prevenir, comunicar e evitar participação indevida.

3.2 Conflito real, potencial e aparente

Conflito real ocorre quando a situação privada já interfere concretamente na atuação pública. Exemplo: servidor direciona tramitação para beneficiar empresa da qual é sócio oculto. Conflito potencial ocorre quando há condição capaz de gerar interferência futura. Exemplo: analista participará de equipe que definirá requisitos de contratação de solução fornecida por empresa em que seu irmão é diretor. Conflito aparente ocorre quando, ainda que o agente sustente imparcialidade, a situação compromete a confiança pública na neutralidade da atuação. Em prova, a FGV pode cobrar a aparência de conflito como tema de integridade e confiança institucional.

3.3 Informação privilegiada e sigilo

Informação privilegiada é informação relevante, não disponível ao público, obtida em razão do cargo e capaz de gerar vantagem ou influenciar decisões. Em ambiente de TI pública, pense em: dados de edital antes da publicação, vulnerabilidades não divulgadas, logs sigilosos, cronogramas internos, decisões administrativas ainda não publicadas, dados pessoais de partes, minutas de contratação, estimativas orçamentárias e parâmetros técnicos de seleção.

O servidor não precisa vender a informação para violar o dever. Facilitar acesso indevido, comentar em grupo privado, orientar empresa amiga ou usar a informação para benefício próprio já desloca a conduta para o campo ético-disciplinar e, em certos casos, penal.

3.4 Exemplos de conflito em ambiente de Judiciário e TI

Analista do tribunal participa da especificação técnica de contratação e, paralelamente, presta consultoria informal à empresa que pretende disputar o contrato.

Servidor lotado em unidade de distribuição processual orienta advogado conhecido sobre movimentações internas ainda não publicadas.

Gestor aceita presente relevante de fornecedor que tem contrato em fiscalização na unidade.

Servidor usa acesso a sistema processual para consultar dados de processo de parente, sem necessidade funcional.

Comissionado atua para priorizar demanda administrativa que beneficia entidade privada em que possui interesse econômico.

4. Deveres e vedações do servidor

Dever funcional é comportamento positivo esperado do servidor: agir com lealdade institucional, urbanidade, eficiência, sigilo, zelo, imparcialidade e respeito ao interesse público. Vedação é comportamento proibido: usar o cargo para obter vantagem, revelar informação sigilosa, atuar como intermediário privado, exercer atividade incompatível, acumular indevidamente cargos, prejudicar a Administração ou praticar atos contrários à dignidade da função pública.

Na Lei estadual SC nº 6.745/1985, o Título dos Deveres traz regras sobre acumulação, responsabilidades e regime disciplinar. Para prova, o mais relevante nesta aula é compreender o mecanismo: condutas incompatíveis com a função podem gerar responsabilidade administrativa; se causarem dano, também civil; se forem crime, também penal.

4.1 Acumulação e função gratificada

A acumulação proibida é uma pegadinha clássica. A lei estadual prevê que, verificada acumulação proibida e provada a boa-fé em processo sumário, o funcionário deve optar por um dos cargos no prazo de 15 dias. Se não optar ou se caracterizada má-fé, sujeita-se às sanções cabíveis e restitui o que tiver percebido indevidamente.

Também há regra específica: o funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo como membro nato ou quando não perceber remuneração. A FGV gosta de cobrar o “salvo” como exceção escondida.

4.2 Intermediação privada e uso do cargo

Entre as infrações com alta relevância para prova estão: pleitear como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, com exceção quando se tratar de percepção de vencimento e vantagens de parentes até segundo grau; participar da administração de empresa privada quando, pela natureza do cargo ou características da empresa, ela puder se beneficiar em prejuízo de congêneres ou do fisco; exercer comércio em circunstâncias que permitam beneficiar-se do fato de ser servidor; atribuir a pessoa estranha encargos que competem ao

servidor ou a subordinados; e revelar ou facilitar a revelação de assuntos sigilosos conhecidos em razão do cargo.

Conduta	Núcleo do erro	Como a FGV tenta confundir
Atuar como intermediário privado perante repartição	Usar a posição ou acesso institucional para interesse privado	Dizer que só é proibido se houver remuneração ou dano.
Administrar empresa privada conectada ao cargo	Conflito entre função pública e atividade empresarial	Trocar por mera participação societária sem interferência funcional.
Revelar assunto sigiloso	Quebra de confiança e dever de sigilo	Tratar como simples falta ética sem potencial disciplinar ou penal.
Acumular cargo com má-fé	Violação do regime funcional	Confundir boa-fé com má-fé e ignorar o prazo de opção.
Receber presente de interessado em decisão	Risco de influência indevida	Exigir prova de favorecimento consumado para reconhecer o problema.

4.3 Dever de comunicar irregularidade

No ambiente do PJSC, o Código de Ética e Conduta valoriza honestidade, probidade, integridade, decoro, dignidade, respeito, imparcialidade, impessoalidade, transparência, sigilo profissional e competência. Em caso de ciência de conduta funcional incompatível com o interesse público, a postura esperada não é “punir informalmente” nem “ficar calado para não delatar”. A conduta adequada, em regra, é dar ciência à autoridade superior ou ao canal institucional competente.

Atenção: comunicar irregularidade não significa prejudicar, expor indevidamente o colega, fazer acusação temerária ou substituir a autoridade competente. A FGV costuma diferenciar comunicação institucional de punição informal.

5. Responsabilização administrativa, civil e penal

Responsabilização é a atribuição de consequência jurídica a alguém em razão de conduta contrária ao ordenamento. No serviço público, uma mesma conduta pode irradiar efeitos em mais de uma instância. O erro de prova é achar que, porque houve processo administrativo, não pode haver ação civil ou processo penal; ou achar que pagamento de indenização apaga a infração disciplinar.

A Lei estadual SC nº 6.745/1985 é direta: o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo as cominações independentes entre si. Também prevê que o funcionário é responsável pelos prejuízos que causar ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa, devidamente apurados, e que o pagamento da indenização não o exime da pena disciplinar cabível.

Instância	Finalidade	Exemplo típico	Pegadinha FGV
Administrativa	Preservar disciplina, hierarquia, eficiência e dignidade da função pública.	Servidor revela informação sigilosa ou atua como intermediário privado.	Não depende necessariamente de dano ao erário.
Civil	Reparar dano causado ao patrimônio público ou a terceiros.	Servidor causa prejuízo ao Estado por dolo ou culpa devidamente apurados.	Indenizar não elimina automaticamente a penalidade disciplinar.
Penal	Punir conduta tipificada como crime.	Concussão, corrupção passiva, peculato, prevaricação, violação de sigilo funcional.	Nem toda infração administrativa é crime; é preciso tipo penal.

5.1 Responsabilidade administrativa

A responsabilidade administrativa nasce do descumprimento de dever funcional ou da prática de infração disciplinar. A infração disciplinar, no Estatuto catarinense, é ação ou omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir disciplina e hierarquia, prejudicar a eficiência dos serviços públicos ou causar prejuízo à Administração. O elemento importante é que a conduta está ligada ao exercício da função ou à condição funcional.

5.2 Responsabilidade civil

A responsabilidade civil do servidor tem foco reparatório. Se o servidor, nessa condição, causa prejuízo ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa, devidamente apurados, pode ser obrigado a indenizar. Dolo é vontade consciente de praticar a conduta e produzir, assumir ou aceitar o resultado. Culpa envolve negligência, imprudência ou imperícia. Para prova, não transforme todo erro em responsabilidade civil: é preciso prejuízo, nexo com a condição funcional e apuração de dolo ou culpa.

5.3 Responsabilidade penal

A responsabilidade penal exige tipificação. Em ética pública, aparecem com frequência crimes contra a Administração Pública. Para esta aula, basta dominar distinções nucleares: concussão é exigir vantagem indevida em razão da função; corrupção passiva é solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem indevida; peculato envolve apropriação ou desvio de bem ou valor de que o servidor tem posse em razão do cargo; prevaricação envolve retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal; violação de sigilo funcional envolve revelar fato conhecido em razão do cargo que deva permanecer em segredo.

O ponto de prova não é virar uma aula de Direito Penal. O ponto é saber que crime exige tipo penal, enquanto irregularidade funcional pode existir sem crime. Uma conduta pode ser antiética e administrativa sem ser penal; mas, quando também for crime, a instância penal não substitui automaticamente a instância administrativa.

6. Pegadinhas FGV de alta incidência

Conflito de interesses sem dano: não exija prejuízo consumado, pagamento ou enriquecimento para reconhecer conflito.

Interesse privado isolado não basta: a FGV pode colocar amizade, parentesco ou atividade externa; verifique influência sobre a função, informação, decisão ou confiança pública.

Comunicar não é punir: servidor não aplica advertência moral nem substitui autoridade disciplinar.

Boa-fé em acumulação: se provada, há prazo para opção; má-fé ou inércia levam a sanções e restituição.

Indenização não apaga disciplina: pagamento de dano não exime pena disciplinar.

Administrativo, civil e penal não são sinônimos: cada instância tem finalidade, requisito e consequência.

Crime exige tipo penal: toda corrupção é antiética, mas nem toda falta ética é corrupção.

Sigilo profissional é valor institucional: transparência não autoriza divulgação de dado sigiloso ou informação interna protegida.

7. Questões autorais - padrão FGV

Instruções: resolva as 20 questões sem consultar o gabarito. Há questões conceituais, casos práticos, afirmativas, V/F, relacione, exceção/incorreta e interpretação normativa. As alternativas foram construídas com distratores próximos, usando confusões recorrentes em prova.

1. Em uma unidade administrativa do Poder Judiciário, um servidor participa de estudo técnico que pode influenciar futura contratação. Paralelamente, mantém relação econômica relevante com empresa interessada no objeto, sem comunicar a situação à autoridade competente. À luz da noção de conflito de interesses, a melhor conclusão é:

- (A) a situação só caracteriza conflito se ficar demonstrado dano efetivo ao erário ou pagamento de vantagem indevida ao servidor.
- (B) a situação é irrelevante se o servidor possuir capacidade técnica para atuar de modo imparcial no estudo.
- (C) há situação apta a configurar conflito de interesses, pois o interesse privado pode comprometer ou influenciar impropriamente o desempenho da função pública.
- (D) o caso deve ser tratado apenas como divergência subjetiva de opinião, sem repercussão ética ou funcional.
- (E) o conflito somente existiria se a empresa já tivesse sido contratada formalmente pela Administração.

2. Um analista de sistemas do tribunal tem acesso, por razão funcional, a estimativas internas e requisitos técnicos ainda não publicados de futura contratação de solução tecnológica. Ele usa esses dados para orientar uma empresa privada em proposta comercial. A conduta é melhor enquadrada como:

- (A) uso indevido de informação privilegiada e situação de conflito de interesses, sem necessidade de comprovar dano patrimonial para reconhecer a gravidade ética da conduta.
- (B) exercício legítimo de atividade privada, desde que o servidor não tenha assinado contrato escrito de consultoria.
- (C) mero aproveitamento de conhecimento técnico pessoal, pois requisitos administrativos não constituem informação institucional.
- (D) fato atípico em todas as esferas, salvo se houver decisão judicial anterior proibindo a conduta.
- (E) conduta lícita se a empresa privada não vencer a futura contratação.

3. Sobre conflito de interesses, analise as afirmativas a seguir. I. A configuração do conflito pode independe de dano ao patrimônio público. II. Todo interesse privado do servidor, por si só, caracteriza conflito de interesses. III. A prevenção do conflito envolve comunicação, consulta ou afastamento da situação decisória quando houver risco de influência indevida. Está correto o que se afirma em:

- (A) I, II e III.
- (B) I e II, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I e III, apenas.

4. Relacione as instâncias de responsabilização aos seus núcleos predominantes. 1. Administrativa. 2. Civil. 3. Penal. () Reparação de prejuízo causado ao patrimônio público por dolo ou culpa. () Apuração de infração funcional decorrente do exercício irregular de atribuições. () Punição de conduta prevista em tipo penal, como corrupção passiva ou violação de sigilo funcional. A sequência correta é:

- (A) 1 - 2 - 3.
- (B) 3 - 1 - 2.
- (C) 2 - 3 - 1.
- (D) 2 - 1 - 3.
- (E) 1 - 3 - 2.

5. Verificada acumulação proibida de cargos, funções ou empregos, e provada a boa-fé do servidor em processo sumário, a Lei estadual catarinense nº 6.745/1985 prevê, em linhas gerais, que o servidor:

- (A) será imediatamente demitido, pois a boa-fé não produz consequência em matéria de acumulação.
- (B) deverá optar por um dos cargos no prazo legal, sem prejuízo das consequências cabíveis se não houver opção ou se caracterizada má-fé.
- (C) poderá manter ambos os vínculos até decisão judicial definitiva, independentemente de compatibilidade de horários.
- (D) terá a acumulação automaticamente convalidada, desde que tenha exercido os cargos por mais de dois anos.
- (E) somente será responsabilizado se houver enriquecimento ilícito comprovado.

6. Considerando a Lei Complementar catarinense nº 639/2015, que disciplina o regime aplicável aos servidores do quadro do Poder Judiciário de Santa Catarina, assinale a afirmativa correta.

- (A) A lei substitui integralmente o Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis de Santa Catarina por um regime disciplinar autônomo e sem remissões.
- (B) A lei afasta qualquer aplicação da Lei nº 6.745/1985 aos servidores do Poder Judiciário.
- (C) A lei aplica aos servidores do PJSC o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, observadas normas procedimentais e adaptações decorrentes da estrutura do Judiciário.
- (D) A lei atribui exclusivamente aos Diretores do Foro competência para todas as penalidades disciplinares.
- (E) A lei determina que toda apuração disciplinar seja conduzida com intervenção obrigatória da Procuradoria-Geral do Estado.

7. A Lei estadual nº 6.745/1985 dispõe que o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sendo as cominações independentes entre si. Essa regra significa que:

- (A) a Administração deve escolher apenas uma instância de responsabilização, vedada qualquer cumulação.
- (B) a responsabilização penal elimina automaticamente a administrativa, por ser mais gravosa.
- (C) a responsabilidade civil só pode ser apurada depois do trânsito em julgado criminal.
- (D) um mesmo fato pode gerar consequências em mais de uma instância, observados os requisitos próprios de cada uma.
- (E) a responsabilidade administrativa somente existe se a conduta também constituir crime.

8. Servidor responsável pela guarda de equipamentos públicos age com negligência grave, permitindo avarias e perda de materiais sob sua responsabilidade. Após apuração, é obrigado a indenizar o prejuízo. Nessa situação, em relação à responsabilidade disciplinar, é correto afirmar que:

- (A) o pagamento da indenização extingue automaticamente qualquer possibilidade de pena disciplinar.
- (B) a indenização somente seria cabível se o fato também fosse crime contra a Administração Pública.
- (C) o pagamento da indenização não exime o servidor da pena disciplinar em que eventualmente incorrer.
- (D) a responsabilidade civil afasta a responsabilidade administrativa por vedação ao bis in idem.
- (E) a responsabilidade disciplinar somente seria possível se o servidor tivesse enriquecido com o dano.

9. À luz da lógica do Código de Ética e Conduta do PJSC e da postura esperada em ambiente institucional, ao tomar conhecimento de que outro servidor pratica ato voltado a satisfazer interesse pessoal em prejuízo do interesse público, o servidor deve, em regra:

- (A) divulgar o fato em grupo público para pressionar a Administração a agir rapidamente.
- (B) aplicar advertência moral ao colega, em caráter reservado, para preservar a imagem da unidade.
- (C) ignorar a situação, pois comunicar conduta alheia viola a ética da lealdade entre colegas.
- (D) substituir a autoridade disciplinar e instaurar diretamente processo contra o colega.
- (E) dar ciência da conduta à autoridade superior ou ao canal institucional competente, sem prejulgamento e sem punição informal.

10. Um servidor público exige vantagem indevida de particular, em razão de sua função, para deixar de praticar ato funcional. A descrição aproxima-se, em tese, do crime de:

- (A) corrupção ativa, pois o núcleo do tipo é exigir vantagem indevida de particular.
- (B) prevaricação, pois todo pedido de vantagem indevida é motivado por interesse pessoal.
- (C) concussão, pois o núcleo é exigir vantagem indevida em razão da função.
- (D) peculato, pois exigir vantagem equivale a desviar bem público.
- (E) violação de sigilo funcional, pois toda vantagem indevida pressupõe informação secreta.

11. Considerando deveres e vedações do regime funcional, assinale a alternativa que melhor representa uma conduta incompatível com a função pública.

- (A) Servidor participar da administração de empresa privada que, pela natureza de seu cargo ou pelas características da empresa, possa beneficiar-se do fato em prejuízo de concorrentes ou do fisco.
- (B) Servidor manter investimento financeiro passivo e sem qualquer relação com suas atribuições, sem uso de informação pública restrita.
- (C) Servidor recusar presente relevante de fornecedor e comunicar a tentativa ao superior.
- (D) Servidor declarar potencial conflito e afastar-se da decisão administrativa relacionada.
- (E) Servidor consultar canal institucional para verificar se atividade privada eventual é compatível com o cargo.

12. Sobre sigilo funcional, assinale a afirmativa correta.

- (A) O dever de sigilo impede qualquer forma de transparência administrativa, inclusive divulgação de atos públicos.
- (B) O servidor só viola sigilo se divulgar informação mediante pagamento ou promessa de vantagem.
- (C) A divulgação de informação interna sigilosa é sempre apenas falta ética, jamais podendo repercutir nas esferas administrativa ou penal.
- (D) Revelar ou facilitar a revelação de assunto sigiloso conhecido em razão do cargo pode configurar infração funcional e, conforme o caso, crime.

(E) Informação sigilosa perde proteção quando compartilhada verbalmente, pois apenas documentos escritos são protegidos.

13. A respeito da relação entre irregularidade funcional, improbidade e responsabilização, assinale a alternativa correta.

- (A) Toda infração disciplinar é automaticamente ato de improbidade administrativa.
- (B) Uma conduta pode configurar infração administrativa sem, necessariamente, preencher os requisitos de improbidade ou de crime.
- (C) A improbidade administrativa só pode ser praticada por pessoa jurídica, nunca por agente público.
- (D) A responsabilidade civil do servidor prescinde de dano, dolo, culpa ou nexo com a função.
- (E) A existência de conflito de interesses sempre exige enriquecimento ilícito.

14. A Lei nº 12.813/2013 é federal e voltada ao conflito de interesses no âmbito do Poder Executivo federal, mas sua lógica conceitual auxilia a resolver casos de ética pública. Considerando essa referência, assinale a afirmativa correta.

- (A) Conflito de interesses só ocorre depois do desligamento do agente público.
- (B) Ex-ocupante de cargo público nunca possui dever de resguardar informação privilegiada.
- (C) O pedido de consulta ou autorização é incompatível com a prevenção, pois presume confissão de irregularidade.
- (D) A existência de dano patrimonial é requisito indispensável para qualquer situação de conflito.
- (E) A prevenção de conflito envolve resguardar informação privilegiada e, em caso de dúvida, buscar orientação ou autorização pelos canais competentes.

15. Analise as afirmativas a seguir. I. O dever de lealdade institucional não autoriza acobertar irregularidade funcional. II. A comunicação de possível irregularidade deve observar canal adequado, cautela e ausência de exposição indevida. III. O servidor pode substituir a autoridade competente e aplicar sanção informal quando a irregularidade for evidente. Está correto o que se afirma em:

- (A) I e II, apenas.
- (B) I, II e III.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) III, apenas.

16. Um fornecedor que mantém contrato fiscalizado por determinada unidade oferece ao servidor responsável pela fiscalização um presente de valor relevante, alegando tratar-se de “cortesia de fim de ano”. O servidor não praticou ainda nenhum ato em favor do fornecedor. À luz da integridade pública, a melhor leitura é:

- (A) não há qualquer problema, pois a ausência de ato concreto em favor do fornecedor afasta conflito de interesses.
- (B) o presente somente seria vedado se entregue em dinheiro, pois bens não configuram vantagem relevante.
- (C) há risco de conflito de interesses e de violação ao padrão ético, pois a vantagem vem de interessado em decisão ou atuação funcional do servidor.
- (D) a situação só interessa ao Direito Penal, sem relevância ética ou administrativa.
- (E) o servidor está obrigado a aceitar o presente para não criar constrangimento institucional com o contratado.

17. Nos termos do regime funcional catarinense, constitui infração punível com demissão simples, entre outras, pleitear como procurador ou intermediário junto às repartições públicas. A exceção expressamente associada a essa regra refere-se, em linhas gerais:

- (A) à defesa de qualquer pessoa necessitada, ainda que sem vínculo familiar.
- (B) à intermediação em favor de empresa contratada pela Administração, desde que sem remuneração.
- (C) a pedidos de interesse coletivo formulados por partido político.
- (D) à percepção de vencimento e vantagens de parentes até segundo grau.
- (E) à representação de fornecedores, desde que a contratação ainda não tenha sido formalizada.

18. Para fins de responsabilidade civil do servidor perante o patrimônio do Estado, conforme a matriz da Lei estadual nº 6.745/1985, é correto afirmar que:

- (A) a responsabilização civil independe de apuração e prescinde de dolo ou culpa.
- (B) o servidor responde pelos prejuízos que, nessa condição, causar ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa, devidamente apurados.
- (C) apenas atos dolosos podem gerar dever de indenizar, pois culpa é irrelevante na esfera civil.
- (D) a obrigação de indenizar só existe se houver condenação criminal prévia.
- (E) o servidor nunca responde por bens sob sua guarda, pois a responsabilidade é exclusiva do superior hierárquico.

19. Em um projeto de integração de sistemas, servidor do tribunal percebe que determinada vulnerabilidade ainda não divulgada pode permitir acesso indevido a dados processuais. Antes da correção, informa o detalhe técnico a empresa privada da qual pretende ser contratado. A conduta, sob a perspectiva desta aula, deve ser lida principalmente como:

- (A) atuação transparente em prol da sociedade, pois toda informação técnica do setor público deve ser imediatamente aberta.
- (B) conduta neutra, pois vulnerabilidades de sistema não se relacionam com ética pública.
- (C) mera preparação profissional para futura transição de carreira, sem repercussão funcional.
- (D) fato exclusivamente civil, pois segurança da informação nunca envolve responsabilidade administrativa.
- (E) uso indevido de informação sensível obtida em razão do cargo, com risco de conflito de interesses, violação de sigilo e responsabilização.

20. Um servidor pratica ato funcional irregular que gera prejuízo ao Estado, viola dever disciplinar e, em tese, enquadra-se também como crime. Considerando a estrutura de responsabilização estudada, assinale a alternativa correta.

- (A) a Administração deve aguardar necessariamente o fim do processo criminal para qualquer apuração funcional.
- (B) a reparação do dano extingue automaticamente a responsabilidade penal e disciplinar.
- (C) a existência de processo administrativo impede ação civil de ressarcimento.
- (D) o mesmo fato pode gerar responsabilização administrativa, civil e penal, pois as instâncias possuem finalidades e requisitos próprios.
- (E) a instauração de processo penal torna inexistente a infração administrativa.

8. Gabarito

Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito	Questão	Gabarito
1	C	6	C	11	A	16	C
2	A	7	D	12	D	17	D
3	E	8	C	13	B	18	B
4	D	9	E	14	E	19	E
5	B	10	C	15	A	20	D

9. Comentários completos

Questão 1 - Gabarito: C

Por que a correta está correta (C). Correta. O ponto é o potencial de influência indevida sobre a atuação pública. Não é necessário aguardar contratação formal, dano ou vantagem paga.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Tentadora porque muitos associam conflito a prejuízo consumado. O erro é transformar dano em requisito absoluto.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Capacidade técnica não neutraliza conflito objetivo. O dever é comunicar e prevenir a influência indevida.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. O caso não é mera opinião subjetiva; há interesse econômico privado ligado a decisão pública.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. A contratação formal não é requisito. A fase preparatória pode ser justamente a mais sensível.

Questão 2 - Gabarito: A

Por que a correta está correta (A). Correta. O uso de informação não pública obtida pela função para orientar empresa privada compromete sigilo, integridade e imparcialidade.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: a ausência de contrato escrito não torna lícita a consultoria informal.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: requisitos e estimativas internas são informações institucionais, não mero conhecimento pessoal.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: a vedação ética e funcional não depende de decisão judicial prévia.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: o problema existe no uso indevido da informação, ainda que a empresa não vença.

Questão 3 - Gabarito: E

Por que a correta está correta (E). Correta. I está certa: conflito não exige dano. III está certa: prevenção envolve comunicar, consultar ou afastar-se.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Inclui II, que é falsa. Nem todo interesse privado gera conflito automaticamente.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Inclui II e exclui III, invertendo o raciocínio preventivo.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. II é falsa porque interesse privado isolado não basta; é preciso risco de influência ou comprometimento.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Inclui II, falsa, embora III esteja correta.

Questão 4 - Gabarito: D

Por que a correta está correta (D). Correta. Civil repara dano; administrativa apura infração funcional; penal pune crime tipificado.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Inverte civil e administrativa. Reparar prejuízo não é núcleo da instância administrativa.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Coloca penal como reparação de prejuízo, o que confunde finalidade punitiva com reparatória.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Troca penal e administrativa. Crime exige tipo penal; infração funcional é administrativa.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. A primeira posição deveria ser civil, não administrativa.

Questão 5 - Gabarito: B

Por que a correta está correta (B). Correta. Provada a boa-fé, a lei prevê opção no prazo legal; má-fé ou ausência de opção atrai sanções e restituição.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: ignora o tratamento diferenciado da boa-fé.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: não há direito automático de manter vínculos proibidos até decisão judicial.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: decurso do tempo não convalida acumulação proibida.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: enriquecimento ilícito não é requisito para disciplina da acumulação.

Questão 6 - Gabarito: C

Por que a correta está correta (C). Correta. A LC 639/2015 aplica aos servidores do PJSC o regime disciplinar da Lei nº 6.745/1985, com normas procedimentais e adaptações.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: não há substituição integral sem remissões.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: a LC 639/2015 expressamente remete à Lei nº 6.745/1985.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: a competência disciplinar é distribuída entre autoridades, com limites.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: uma das adaptações é justamente afastar a intervenção da Procuradoria-Geral do Estado em pontos previstos.

Questão 7 - Gabarito: D

Por que a correta está correta (D). Correta. A independência das cominações permite consequências em mais de uma instância, desde que respeitados os requisitos de cada uma.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: a lei não impõe escolha única.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: a esfera penal não elimina automaticamente a administrativa.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: não há regra geral de dependência necessária do trânsito criminal para toda apuração civil.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: infração administrativa pode existir sem crime.

Questão 8 - Gabarito: C

Por que a correta está correta (C). Correta. O pagamento da indenização não afasta, por si só, pena disciplinar cabível.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: contraria a regra expressa de independência entre indenização e disciplina.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: responsabilidade civil por prejuízo não depende sempre de crime.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: não há bis in idem porque as instâncias têm finalidades diferentes.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: enriquecimento não é requisito para responsabilização por dano sob guarda.

Questão 9 - Gabarito: E

Por que a correta está correta (E). Correta. A postura institucional é comunicar à autoridade superior ou canal adequado, preservando apuração regular.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: exposição pública pode violar cautela, sigilo e devido processo.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: servidor não aplica advertência moral informal.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: lealdade institucional não é pacto de silêncio.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: instaurar processo e punir são atribuições da autoridade competente, não do servidor comum.

Questão 10 - Gabarito: C

Por que a correta está correta (C). Correta. Exigir vantagem indevida em razão da função é núcleo de concussão.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: corrupção ativa é praticada por quem oferece ou promete vantagem a funcionário público.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: prevaricação envolve ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, sem o núcleo de exigir vantagem.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: peculato envolve apropriação/desvio de bem ou valor de que se tem posse em razão do cargo.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: violação de sigilo funcional exige revelação de fato sigiloso conhecido em razão do cargo.

Questão 11 - Gabarito: A

Por que a correta está correta (A). Correta. A administração de empresa privada pode ser incompatível quando a empresa se beneficia da posição funcional do servidor.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada como resposta porque descreve investimento passivo sem conexão funcional ou uso de informação restrita.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada como resposta porque recusar e comunicar presente reforça integridade.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada como resposta porque declarar conflito e afastar-se é medida preventiva.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada como resposta porque consultar canal institucional é conduta prudente.

Questão 12 - Gabarito: D

Por que a correta está correta (D). Correta. Sigilo funcional pode repercutir administrativa e penalmente, conforme a conduta.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: transparência e sigilo convivem; o que se protege são dados e informações sujeitos a restrição legítima.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: pagamento não é requisito para violação de sigilo.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: a conduta pode ter consequências além da ética.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: informação verbal também pode ser sigilosa.

Questão 13 - Gabarito: B

Por que a correta está correta (B). Correta. Há irregularidades administrativas que não alcançam os requisitos de improbidade nem de crime.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: improbidade exige requisitos próprios e não se confunde automaticamente com qualquer falta funcional.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: agente público pode praticar ato de improbidade; pessoa jurídica é tema próprio da Lei Anticorrupção.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: responsabilidade civil exige dano, nexo e dolo ou culpa, devidamente apurados.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: conflito de interesses não exige enriquecimento ilícito.

Questão 14 - Gabarito: E

Por que a correta está correta (E). Correta. A lógica preventiva envolve resguardar informação privilegiada e buscar orientação/autorização em dúvida concreta.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: conflito pode ocorrer durante e após o exercício do cargo.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: o dever de resguardar informação privilegiada pode persistir após o desligamento.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: consulta/autorização são instrumentos preventivos, não confissão.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: dano patrimonial não é requisito indispensável para conflito.

Questão 15 - Gabarito: A

Por que a correta está correta (A). Correta. I e II estão certas; III é falsa porque servidor não substitui autoridade competente.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada porque inclui III.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada porque exclui I, que está correta.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada porque inclui III, falsa, e exclui II, verdadeira.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada porque III é justamente a afirmativa falsa.

Questão 16 - Gabarito: C

Por que a correta está correta (C). Correta. O fornecedor interessado na fiscalização cria risco de influência indevida e abalo à integridade.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: não é necessário ato concreto favorável para reconhecer o risco ético.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: vantagem pode assumir forma de bem, serviço, favor ou presente relevante.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: há clara relevância ética e administrativa, ainda que também possa haver reflexos penais em casos extremos.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: não há dever de aceitar presente; o correto é recusar e seguir orientação institucional.

Questão 17 - Gabarito: D

Por que a correta está correta (D). Correta. A exceção refere-se à percepção de vencimento e vantagens de parentes até segundo grau.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: a lei não abre exceção genérica para qualquer pessoa necessitada.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: fornecedor/empresa contratada é justamente campo sensível de conflito.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: pedido político coletivo não é a exceção legal indicada.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: ausência de contratação formal não autoriza intermediação privada.

Questão 18 - Gabarito: B

Por que a correta está correta (B). Correta. O estatuto fala em prejuízo causado ao patrimônio do Estado por dolo ou culpa, devidamente apurados.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: dispensa indevidamente dolo/culpa e apuração.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: culpa também pode gerar responsabilidade civil.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: condenação criminal prévia não é requisito absoluto.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: bens sob guarda do servidor são exemplo típico de responsabilidade.

Questão 19 - Gabarito: E

Por que a correta está correta (E). Correta. Vulnerabilidade não divulgada e dados processuais são informações sensíveis obtidas pela função; repassá-las a empresa privada acende conflito, sigilo e responsabilização.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: transparência não autoriza divulgação de vulnerabilidade sensível antes de tratamento institucional.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: segurança da informação pública é tema de integridade, sigilo e proteção de dados.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: transição de carreira não autoriza usar informação obtida no cargo.

Por que a alternativa D é tentadora, mas está errada. Errada: pode haver responsabilidade administrativa e, conforme o caso, penal e civil.

Questão 20 - Gabarito: D

Por que a correta está correta (D). Correta. O mesmo fato pode repercutir administrativa, civil e penalmente, com finalidades e requisitos próprios.

Por que a alternativa A é tentadora, mas está errada. Errada: não há regra geral que obrigue aguardar o fim do processo criminal para toda apuração funcional.

Por que a alternativa B é tentadora, mas está errada. Errada: reparação do dano não extingue automaticamente as demais responsabilidades.

Por que a alternativa C é tentadora, mas está errada. Errada: processo administrativo não impede ação civil de ressarcimento.

Por que a alternativa E é tentadora, mas está errada. Errada: processo penal não torna inexistente a infração administrativa.

10. Checklist final para prova

Conflito de interesses pode existir sem dano, sem vantagem recebida e antes de ato final.

Interesse privado isolado não basta; procure risco de influência, uso de informação, favorecimento ou quebra de confiança.

Servidor comunica irregularidade; não pune informalmente.

Acumulação proibida com boa-fé leva à opção no prazo legal; má-fé ou inércia atraem sanções.

Responsabilidade administrativa, civil e penal são independentes, mas cada uma exige seus próprios requisitos.

Responsabilidade civil do servidor exige prejuízo, nexos com a condição funcional e dolo ou culpa apurados.

Indenização não apaga automaticamente pena disciplinar.

Crime funcional exige tipo penal: concussão é exigir; corrupção passiva é solicitar/receber/aceitar promessa; peculato é apropriar/desviar; prevaricação é agir/omitir por interesse ou sentimento pessoal; violação de sigilo é revelar fato sigiloso conhecido pelo cargo.

Transparência não autoriza quebra de sigilo profissional ou exposição indevida.

No PJSC, padrões como honestidade, probidade, integridade, imparcialidade, impessoalidade, transparência e sigilo profissional são palavras-chave para casos éticos.

Fontes utilizadas e calibração

- Edital TJSC 2026 - FGV. Conteúdo programático de Ética e Gestão no Serviço Público e distribuição de 4 questões em Conhecimentos Gerais para Analista de Sistemas.
- Manual Mestre de Calibração FGV para Aulas e Questões - Projeto TJSC 2026. Régua editorial: aderência ao edital, teoria progressiva, distratores plausíveis, gabarito orgânico e comentários completos.
- FGV Conhecimento - Concurso TJSC 2024. Página oficial com cadernos de prova e gabarito definitivo, usada para calibrar formato de enunciado, densidade e alternativas.

- Caderno FGV/TJSC 2024 - Analista Administrativo, tipo 1. Observação de cobrança por caso concreto envolvendo Código de Ética do PJSC e regime disciplinar.
- Lei estadual SC nº 6.745/1985 - Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina. Artigos sobre acumulação, responsabilidades e regime disciplinar.
- Lei Complementar SC nº 639/2015. Regime disciplinar aplicável aos servidores do quadro do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina.
- TJSC - Código de Ética e Conduta do PJSC. Página institucional e Resolução TJ nº 22/2021.
- Lei nº 12.813/2013 e materiais oficiais CGU/MDH. Usados apenas como referência conceitual para conflito de interesses, com ressalva de escopo.
- Código Penal e material explicativo do TJDFT. Usados para distinções essenciais entre concussão, corrupção passiva, peculato e corrupção ativa, sem transformar esta aula em Direito Penal.

Observação de escopo: este PDF preserva a Aula 2 da trilha. Processo disciplinar e sanções em detalhe ficam para a Aula 3; improbidade para a Aula 4; Lei Anticorrupção e pessoas jurídicas para a Aula 5.